

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los? Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und....

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los?; Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und scheitern ein ums andere Mal

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

12. Juni 2025

Copyright 2025 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: SCHWEIZ; Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los?; S. 14; Ausg. 25

Length: 2222 words

Byline: Marlon Rusch

Body

Seit einigen Wochen fährt der Schweizer Staatsfeind Nummer eins wieder in seinem Rollstuhl durch Schaffhausen. Osamah M. ist ein freier Mann, und für die Behörden ist das eine große Schmach. Schon wieder sind sie am verurteilten IS-Terroristen gescheitert.

Der vorläufig letzte Versuch, Osamah M. loszuwerden, begann vielversprechend. Im vergangenen Herbst locken Polizisten den 38-jährigen Iraker unter einem Vorwand aus seiner Wohnung in Schaffhausen auf den Posten der Kantonspolizei. Dort warten bereits Beamte des Bundesamts für Polizei (Fedpol) auf ihn. Wenige Stunden später sitzt er in einem Helikopter, der ihn über die Alpen nach Sitten im Kanton Wallis fliegt, wo er in eine Einzelzelle des neu eröffneten Ausschaffungsgefängnisses gesperrt wird. Der Termin für den Sonderflug in den Irak steht bereits fest, eine jahrelange Odyssee scheint zu Ende zu gehen. Die Schweiz schiebt ihn ab, zurück in den Irak.

Wenig später sitzt Osamah M. in einem Besucherraum des Walliser Ausschaffungsgefängnisses und spricht erstmals mit einem Journalisten. Er hat ein argloses Gesicht, gepflegte Hände und den Habitus eines Bildungsbürgers. Wenig deutet darauf hin, dass dieser Mann Ungläubige in die Luft sprengen wollte. Zum Abschied bittet er: »Sagen Sie den Leuten, die über meine Ausschaffung entscheiden: Ich will nicht sterben!«

Bis zu diesem Zeitpunkt war klar: Das Völkerrecht verbietet, dass die Schweiz Osamah M. in den Irak abschiebt. Als verurteilter IS-Terrorist könnte er dort vom Geheimdienst der Regierung gefoltert oder gar getötet werden. Im Herbst 2024 jedoch ändert das Fedpol seine Einschätzung. Die Lage im Irak sei heute eine andere, es gebe »keine konkreten Hinweise«, dass Osamah M. in seiner Heimat unmenschlich behandelt werden könnte. Einer Ausschaffung stehe nichts mehr im Weg.

Warum ist er trotzdem noch hier?

Osamah M. wird 1986 in Kirkuk, dem Zentrum der irakischen Ölindustrie, in eine gebildete sunnitische Familie geboren. Nach der Schulzeit lässt er sich an einer Ingenieurschule zum Erdöltechnologen ausbilden. 2010, mit Mitte zwanzig, flüchtet Osamah M. nach Syrien und später über die Türkei und Italien in die Schweiz. Am 19.

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los? Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und....

Januar 2012 reicht er bei der Empfangsstelle in Kreuzlingen ein Asylgesuch ein. Es ist der Anfang eines Justizdramas.

Im Aufnahmезentrum für Asylsuchende erzählt Osamah M. eine schwer überprüfbare Geschichte, die sich in den irakischen Kriegswirren nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003 abgespielt haben soll. Er gibt an, er habe bei den Sahawat-Milizen Seite an Seite mit den USA gegen Islamisten gekämpft. Dabei sei er mehrmals verhaftet worden, mal von den Islamisten, mal irrtümlicherweise von den US-Truppen selbst. Schließlich hätten Islamisten sein Haus überfallen und ihn verwundet. Ein Schuss habe die Wirbelsäule getroffen, einer die Niere. Als er im Rollstuhl aus dem Spital entlassen worden sei, habe er den Irak verlassen. Und nun sei er hier, in der Schweiz.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) ist skeptisch, gleicht seine Angaben mit Datenbanken im In- und Ausland ab, unterlässt es aber, das Asylgesuch vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB) durchleuchten zu lassen. Diesem wäre vermutlich klar geworden, dass an der Geschichte von Osamah M. etwas faul ist. Stattdessen wird er 2013 als Flüchtling anerkannt und erhält Asyl. Im Paraplegikerzentrum Nottwil wird er mehrfach operiert und schließlich dem Kanton Schaffhausen zugeteilt. Dort wohnt er seither, finanziert von der staatlichen Sozialhilfe.

Der höfliche Iraker führt ein unauffälliges Leben. Dann aber, an einem lauen Abend im März 2014, stürmen Beamte der Sondereinheit Sika der Schaffhauser Polizei das Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Beringen, in dem Osamah M. lebt, und nehmen ihn und zwei weitere Iraker fest.

Einige Monate zuvor hat der NDB von einem US-Geheimdienst den Hinweis bekommen, der »Islamische Staat« plane aus der Schweiz heraus ein Attentat in Europa. Die Spuren führten nach Beringen. Kurz darauf hat der NDB begonnen, Osamah M. zu observieren und sein Telefon abzuhören. Schnell haben die Ermittler gemerkt, dass hier etwas im Gang ist - aber was genau?

Osamah M. kommuniziert über verschiedene Kanäle intensiv mit anderen Männern im In- und Ausland, wobei sie Codewörter benutzen und von Plänen sprechen, die sich auf einer Speicherkarte befinden sollen. Der Nachrichtendienst ist sich sicher: Mit »Wassermelonen« meinen die Männer Sprengsätze; der »Bräutigam«, den sie in die Schweiz holen wollen, ist ein einschlägig bekannter Attentäter; der Mann im Irak, der ihnen Anweisungen gibt, ein hochrangiger IS-Führer. Die Nachrichtendienstler müssen abwägen: Wie lange sollen sie zuwarten und Beweise für ein bevorstehendes Attentat sichern? Wann ist das Risiko zu groß, dass tatsächlich eine Bombe explodiert?

Als die Ermittler erfahren, dass die Einreise des »Bräutigams« unmittelbar bevorsteht, schlagen sie zu. Doch als die Sondereinheit Sika die Wohnung in Beringen stürmt, finden die Beamten nur Indizien: Videos von IS-Trainings, eine Karte, auf der mutmaßliche Anschlagssziele in Deutschland markiert sind, Chatverläufe, in denen Osamah M. sagte, die Schweizer seien »Hundesöhne«, die man enthaupten könne. Doch die Ermittler finden weder Bastelsätze für Bomben noch konkrete Anschlagsspläne.

In den kommenden Jahren wird Osamah M. schweizweit bekannt. Die Bundesanwaltschaft glaubt zu wissen, dass er bereits im Irak als Kommandeur einer Vorgängerorganisation des »Islamischen Staats« gegen die US-Truppen gekämpft hat. Dabei sei er auch angeschossen worden. Später, nach der Flucht in die Schweiz, habe er IS-Strukturen in ganz Europa aufbauen wollen. Der Geheimdienst, bei dem er unter neun verschiedenen Pseudonymen bekannt ist, sieht in Osamah M. den Kopf einer Schweizer Terrorzelle. Die Boulevardzeitung *Blick* nennt ihn den »Rollstuhl-Bomber«.

Doch vor Gericht zählen nur handfeste Beweise. Über Jahre beugen sich Richter über den Fall und sprechen verschiedene Urteile. Immer wieder moniert sein Anwalt Verfahrensmängel, reicht Beschwerden ein, geht in Berufung. Schließlich entscheidet das Bundesstrafgericht 2017 in letzter Instanz: Es sei zwar »naheliegend«, dass der Angeklagte aus der Schweiz heraus einen Terroranschlag plante, beweisen lasse sich das jedoch nicht. Osamah M. kann lediglich wegen »Beteiligung an der kriminellen Organisation Islamischer Staat« verurteilt werden. Zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis.

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los? Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und....

Es ist ein juristischer Verlegenheitsakt und eine Schmach für die Bundesanwaltschaft. Wegen guter Führung und weil er bereits drei Jahre in Untersuchungshaft gesessen hat, wird Osamah M. umgehend entlassen. Doch was nun?

Weil er die Behörden bei seiner Einreise in die Schweiz mit einer erfundenen Geschichte getäuscht hat, aberkennt das SEM seinen Flüchtlingsstatus und widerruft das Asyl. Außerdem weist ihn die Bundespolizei Fedpol formell aus dem Land aus - »zur Wahrung der inneren oder der äußeren Sicherheit der Schweiz«.

Doch nun kommt den Behörden erstmals das Völkerrecht in die Quere. Das Non-Refoulement-Prinzip besagt, dass kein Mensch in ein Land zurückgeschafft werden darf, in dem ihm eine schwere Menschenrechtsverletzung droht. Egal, was er verbrochen hat. Und da im Irak inzwischen Regierungstruppen den »Islamischen Staat« zurückgedrängt haben und dessen Mitglieder mit aller Härte verfolgen, wäre auch Osamah M. in Gefahr. So absurd es klingt: Gerade weil er ein Terrorist ist, darf die Schweiz Osamah M. nicht ausschaffen.

Für seinen Fall zuständig bleibt der Kanton Schaffhausen, und dieser steht vor einer heiklen Aufgabe. Osamah M. hat seine Strafe rechtmäßig abgesessen, nun soll er »deradikalisiert« und wie andere entlassene Straftäter in die Gesellschaft integriert werden. Bald spielt Osamah M. Rollstuhlbasketball, und das Sozialamt glaubt, es gebe vielleicht eine Chance, dass er von seiner Ideologie abkehrt.

Dank einer Lücke im Ausländergesetz erstreitet sich Osamah M. beim Bundesverwaltungsgericht eine sogenannte vorläufige Aufnahme und hat somit wieder Anrecht auf staatliche Sozialhilfe, die ihm zuvor aberkannt wurde: monatlich 2.319 Franken. Im gleichen Jahr wird sein Gesuch auf Namensänderung bewilligt, weil er als Osamah M. stigmatisiert werde und keine Wohnung finde. Seither trägt der Dschihadist offiziell einen jüdischen Namen. Zudem verlobt er sich mit einer Schweizerin, die zum Islam konvertiert ist, und die beiden ziehen zusammen. Das Sozialamt will Osamah M. sogar in der Flüchtlingsbetreuung einsetzen, weil er gut Arabisch und Deutsch spricht.

In Sicherheitskreisen aber macht man sich Sorgen. Das Fedpol lässt den Iraker weiterhin vom Nachrichtendienst überwachen. Man fürchtet, er könnte »Gleichgesinnte« um sich scharen, und bald zeigt sich, dass genau das geschieht. Osamah M. ist in der Schaffhauser Tiba-Moschee aktiv, wo auch andere Männer verkehren, die vom Nachrichtendienst überwacht werden. 2023 verurteilt das Bundesstrafgericht einen jungen Mann als Terrorhelfer, der in der Moschee ein und aus ging. In Chats nannte er sich »Abu Radikal«, studierte Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffgürteln und plante, in Syrien in den heiligen Krieg zu ziehen.

Außerdem hatte Osamah M. im Jahr 2017 in der Schaffhauser Gemeinde Neuhausen selbst eine Moschee gegründet, die ebenfalls in den Fokus des Nachrichtendienstes geriet. Im unscheinbaren Haus verkehren Männer, gegen die wegen IS-Propaganda und Terrorismus ermittelt wird oder Strafverfahren laufen. Für das Fedpol ist die Moschee ein »Knotenpunkt« der radikalen Szene. 2024 werden nach Hinweisen eines deutschen Geheimdienstes zwei Teenager aus dem Umfeld der Moschee festgenommen, die mutmaßlich Sprengstoffanschläge im Namen des IS verüben wollten.

Mittlerweile glaubt die Bundespolizei nicht mehr, dass von Osamah M. selbst eine direkte Terrorgefahr ausgeht. Vielmehr sieht man in ihm den spirituellen Führer der islamistischen Szene in Schaffhausen. Und als Osamah M. im Herbst 2024 in den Besucherraum des Sittener Ausschaffungsgefängnisses geschoben wird, zeigt sich auch, wieso die Behörden dieser Ansicht sind. Der Iraker hat einen feinen Humor, führt strukturiert durch das Gespräch und ist bemüht, die juristischen Verästelungen seines Falls so herunterzubrechen, dass sein Besucher die wichtigsten Punkte versteht. Es ist kein Wunder, dass man in Geheimdienstkreisen befürchtet, dass er nach wie vor gefährlich ist und andere Islamisten zu Gewalttaten anstiften könnte. Doch wie lässt sich das verhindern?

Das Fedpol ist bereits 2023 zur Ansicht gelangt, dass alle Maßnahmen zur »Deradikalisierung« von Osamah M. ins Leere gelaufen sind - also greifen die Beamten zu einem neuen juristischen Mittel. Einige Jahre zuvor hat die Schweiz das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) eingeführt. Seither können terroristische Gefährder einfacher überwacht werden. Nun wird das Gesetz erstmals angewendet. Unter anderem erhält Osamah M. eine Fußfessel, und sein Bewegungsradius wird so eingeschränkt, dass er keinen Kontakt zu anderen mutmaßlichen IS-Gefährdern haben kann.

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los? Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und....

Doch Osamah M. geht juristisch gegen die PMT-Maßnahme vor. Bis heute ist die Überwachung nicht rechtskräftig. Zuletzt hat sie das Bundesgericht aufgehoben, weil Osamah M. das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei.

All das wäre für die Behörden Schnee von gestern, wäre im Herbst 2024 alles nach Plan gelaufen - und das Flugzeug nach Bagdad tatsächlich abgehoben.

Das Fedpol kommt damals zum Schluss, dass es vertretbar sei, Osamah M. in den Irak abzuschicken. Laut der 37-seitigen Verfügung, die der ZEIT exklusiv vorliegt, stünden Leute wie er zwar weiterhin »im Fokus der Sicherheitskräfte« im Irak und seien auch »Aggressionen der lokalen Bevölkerung ausgesetzt«. Die Europäische Menschenrechtskonvention würde eine Rückschaffung jedoch nur dann verbieten, wenn eine »reale Gefahr« bestehe, dass Osamah M. im Irak unmenschlich behandelt werde. Auf eine solche Gefahr gebe es keine konkreten Hinweise: »Es wird nicht plausibel, wer, wann, wo und weshalb ihn heute ins Visier nehmen soll.« Der Sonderflug in den Irak wäre nicht nur eine Ausschaffung, er wäre ein politisches Zeichen. Die ZEIT weiß aus mehreren unabhängigen Quellen, dass nicht nur Osamah M. in diesem Flugzeug hätte sitzen sollen, sondern weitere Iraker mit Verbindungen zum »Islamischen Staat«. Doch gibt es tatsächlich keine konkreten Hinweise, dass Osamah M. im Irak Folter und Tod drohen?

Sein Anwalt hat gegen die Ausschaffung eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Und dort ist der Fall seit acht Monaten hängig. Erst im April 2025 hat die Bundespolizei eine sogenannte Sextuplik eingereicht, die achte Stellungnahme im schriftlichen Schriftenwechsel. So etwas kommt für gewöhnlich nur in hochkomplexen Fällen vor und deutet an, wie diffizil die Angelegenheit ist.

Es wird also dauern, bis abschließend entschieden ist, ob Osamah M. ausgeschafft werden kann oder nicht. Und weil das Bundesgericht befunden hat, dass es unverhältnismäßig sei, Osamah M. bis dahin in Ausschaffungshaft zu isolieren, rollt er nun wieder durch die Schaffhauser Altstadt - und demütigt mit seiner bloßen Präsenz die offizielle Schweiz.

Der Autor Marlon Rusch begleitet den Fall Osamah M. seit Jahren. Zuerst für die Schaffhauser AZ, jetzt für die ZEIT

Arglos, nett, mit einem Handicap: So präsentiert sich Osamah M. auf einem Datingportal

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zech

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (90%); TERRORISMUS (90%); ISLAM & MUSLIME (85%); BEAMTE (78%); SCHRIFTSTELLER (78%); EINZELHAFT (77%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (77%); PARAMILITÄR & MILIZ (77%); VERHAFTUNGEN (76%); INTERNATIONALES RECHT (72%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (78%)

Wieso wird die Schweiz diesen Mann nicht los? Osamah M. ist ein verurteilter IS-Terrorist. Seit Jahren wollen die Schweizer Behörden den Iraker abschieben - und....

Geographic: SCHAFFHAUSEN, SCHWEIZ (89%); WALLIS, SCHWEIZ (74%); THURGAU, SCHWEIZ (59%); SCHWEIZ (94%); IRAK (90%); NORDAMERIKA (79%); TÜRKEI (79%); ITALIEN (73%); SYRIEN (73%)

Load-Date: June 12, 2025

End of Document